

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO
MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
N° dd o0198807 NE

NÚMERO: 812
AÑO: MMXVIII
MES: II
ISSN N° 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 09 DE FEBRERO DE 2018 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución N° 56: Decretar la existencia de la Ordenanza de Creación del Servicio desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI" y su Reglamento.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.	
<u>Resolución N° 56.</u> Decretar la existencia de la Ordenanza de Creación del Servicio desconcentrado municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI" y su Reglamento.	04 al 36	

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



GACETA MUNICIPAL Nro. 812

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.

Abg. Oswaldo Martínez
Presidente del Concejo Municipal





**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

El Concejo Municipal del municipio Maneiro, del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en ejercicio pleno de las atribuciones legales que expresamente le confieren los artículos 175 y 179, ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concatenación con los artículos 53 y 54, ordinal 1º, artículos 92, 95, ordinales 1º y 4º y artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

**ORDENANZA DE CREACIÓN
DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SEDEMATRI**

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1º: La presente Ordenanza por objeto la creación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", el cuál funcionará como un servicio municipal, sin personalidad jurídica propia. Se organizará como una entidad de carácter técnico, dependiente del Alcalde, correspondiéndole, entre otras, las siguientes competencias generales: La liquidación y recaudación de los tributos municipales, intereses, sanciones y otros accesorios, la aplicación de las Ordenanzas Tributarias y las tareas de fiscalización y control del cumplimiento voluntario, la aplicación de las normas tributarias sobre los derechos y obligaciones que de ello se deriven y las otras atribuidas a la materia.

ARTÍCULO 2º: Son atribuciones específicas del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI":

- 1.- Dirigir y administrar el sistema de los tributos municipales, en concordancia con las instrucciones impartidas por el Alcalde y lo establecido en las Ordenanzas que rigen la materia.
- 2.- Participar y elaborar propuestas, para definir la política tributaria municipal y su incidencia en la vida local, y ejecutarlas de acuerdo a la normativa vigente.
3. Recaudar los tributos municipales, las multas, los intereses y demás obligaciones accesorias y emitir las solvencias municipales cuando corresponda.

4. Determinar las obligaciones tributarias y sus accesorios, y adelantar gestiones de cobro, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico municipal vigente y aquel que le corresponda por la vía supletoria.
5. Sistematizar, divulgar y mantener actualizada la información sobre la normativa, jurisprudencia y doctrina relacionada con los tributos municipales de su competencia.
6. Motivar, coordinar y controlar la inscripción y registro de los sujetos pasivos en su condición de contribuyentes o responsables.
7. Conocer, sustanciar y decidir sobre las solicitudes, reclamaciones y recursos administrativos, que le sean interpuestos por los contribuyentes de acuerdo con las previsiones del ordenamiento jurídico aplicable, así como evacuar las consultas que sean sometidas a su consideración a los fines de dejar establecida la jurisprudencia administrativa en materia tributaria.
8. Aplicar la Legislación Tributaria Municipal, Nacional o Estatal en vía supletoria, cuando proceda.
9. Fiscalizar e investigar todo lo relativo a la aplicación de las Ordenanzas, Reglamentos y demás Providencias Tributarias Municipales, inclusive, en los casos de exenciones, exoneraciones y rebajas, así como prevenir, investigar y determinar las contravenciones, defraudaciones e infracciones tributarias previstas en las Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos e imponer las sanciones correspondientes.
10. Disponer lo relativo a la emisión y diseño de formularios, publicaciones y demás formatos o formas requeridas por la Administración Tributaria Municipal.
11. Desarrollar programas de divulgación e información tributaria municipal, que contribuyan a mejorar el comportamiento de los sujetos pasivos en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.
12. Elaborar mensualmente los informes económicos y estadísticos de los tributos municipales a los fines de mantener actualizada, la gestión del servicio en los ámbitos de su competencia.
13. Estimar las metas de recaudación y la incidencia económico fiscal de los incentivos tributarios establecidos en las Ordenanzas respectivas y evaluar el comportamiento de los ingresos, emitiendo las recomendaciones que los casos ameriten, así como realizar las evaluaciones pertinentes y tomar los correctivos que correspondan de manera oportuna.
14. Coordinar con las dependencias del Gobierno Municipal, con las Autoridades Competentes del Ejecutivo Nacional y Estatal, Entidades Públicas Gubernamentales o Dependencias Oficiales y demás entes públicos y privados, nacionales e internacionales, aquellas labores que deba ejecutar el "SEDEMATRI", tendientes al mejor desarrollo de las funciones o actividades de la tributación municipal en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta.
15. Planificar, administrar y dirigir todo lo relacionado a programas y sistemas actualizados de información en el área de su competencia.
16. Otorgar, previa consulta y aprobación del Alcalde, las correspondientes Licencias o Autorizaciones, Permisos de Pequeños Comerciantes, Comercios Ambulantes, Comercios

Eventuales, Espectáculos Públicos, Publicidad Comercial, Juegos y Apuestas Lícitas y cualquier otro permiso o solvencia que tenga relación con una actividad que se encuentre gravada por cualquier Ordenanza dentro del municipio Manuel Placido Manero, una vez que se cumpla con el Ordenamiento Jurídico Urbano del municipio.

17. Velar por la correcta aplicación del Sistema de Administración Tributaria a su cargo, a fin de lograr eficientemente los objetivos del servicio, y en general, las demás que le correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable.

18. Elaborar el proyecto de Presupuesto del Servicio Autónomo para la consideración y aprobación del Alcalde y de la Cámara Municipal, cuya decisión es vinculante.

19. Administrar el presupuesto que le sea asignado para la ejecución de sus gastos, apegado al Ordenamiento Jurídico que rige la materia.

20. Establecer los mecanismos de control de la gestión, tanto Administrativa como Tributaria, que sean necesarias en el cumplimiento de sus obligaciones.

21. Administrar los Recursos humanos asignados de acuerdo al ordenamiento legal vigente.

22. Elaborar los informes financieros, contables y presupuestarios necesarios, y presentarlos al Alcalde y a la Cámara Municipal en el tiempo establecido por ellos.

23. Cualquier otra contenida en el Reglamento Interno que le corresponda por ley u Ordenanza o por delegación expresa del Alcalde.

ARTÍCULO 3º: El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", tendrá la siguiente estructura organizativa a nivel gerencial:

1. Despacho del Superintendente Municipal Tributario.

1.1 División de Recursos Humanos

1.2 Departamento de Auditoría Interna

1.3 Departamento de computación y desarrollo de sistemas e informática

2. Las siguientes Gerencias, Divisiones, Unidades, y Departamentos:

2.1 Gerencia General

2.1.1 División de Servicios Jurídicos

2.1.2 División de Recursos Administrativos

2.1.3 División de Sumario Administrativo

3. Gerencia de Asistencia al Contribuyente y Divulgación Tributaria

4. Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales

4.1 División de Fiscalización

4.2 División Verificación de Deberes Formales

5. Gerencia de Recaudación y Administración

5.1 División de Liquidación

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los funcionarios a cargo de las Gerencias enumeradas en este artículo, así como los jefes de División, Departamentos y Unidades, serán de libre nombramiento y remoción por parte del Alcalde.

ARTÍCULO 4º: El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Superintendente, designado por el Alcalde.

PARÁGRAFO ÚNICO: El cargo de Superintendente Municipal Tributario tendrá un rango equivalente al de una Dirección de línea o Presidente de un Instituto Autónomo de la Alcaldía.

TÍTULO II

DEL PRESUPUESTO Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO

ARTÍCULO 5º: Se destinará Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", como asignación presupuestaria ordinaria, el monto que la Cámara Municipal apruebe en la Ordenanza de Presupuesto de cada año, que en ningún caso será menor al 4%, ni mayor al 6% inclusive, del monto de los ingresos que estime recaudar en cada ejercicio y los recursos extraordinarios que le sean asignados de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO 6º: Una vez que entre en vigencia la presente Ordenanza, del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", éste asumirá todas las funciones y competencias de recaudación, verificación de deberes formales, fiscalización y determinación tributaria, las cuales a partir de dicha fecha, se regularán por lo establecido en esta Ordenanza, en el Reglamento Interno del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", y demás disposiciones municipales que sean dictadas en aplicación a las normas antes referidas, y de la Ordenanza de Servicios Autónomos Municipales del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, y con carácter de supletoriedad, las del Código Orgánico Tributario en cuanto sean aplicables.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Hasta tanto la relación contractual entre el municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta y la Sociedad Mercantil Servicios de Gestión Comercial C.A. (SEGECOM), tenga vigencia, las funciones recaudadoras establecidas en el Título II, artículo 6º de este instrumento normativo, seguirán bajo la responsabilidad y ejecución de la referida empresa, y una vez terminado dicho vínculo, bien de manera volitiva o por término legal del contrato, tales funciones serán asumidas plenamente por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".

SEGUNDA: El Superintendente Municipal dictará un Reglamento en el que se especificará la estructura administrativa de cada una de las Gerencias, Divisiones, Unidades y Oficinas que componen el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI" con indicación de las funciones atribuidas a las mismas.

TERCERA: Hasta tanto el Alcalde establezca de modo general y mediante Ordenanza el sistema profesional de recursos humanos del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria del municipio Maneiro "SEDEMATRI", éste se regirá por lo que al efecto se prevea en el Reglamento Interno que dicte el Superintendente Municipal, al que se hace referencia en la Disposición Transitoria Segunda de la presente Ordenanza, el cual tendrá dentro otros objetivos fundamentales garantizar la profesionalización del funcionario que laborara en el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".

CUARTA: A los fines de garantizar el eficiente funcionamiento del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", además del presupuesto ordinario con que contará este Servicio, el cual se corresponde con el asignado en la Ordenanza de Presupuesto del año 2018, le será asignado a este Servicio, una partida adicional presupuestaria con cargo al presupuesto de 2018, que garantice la cobertura de los gastos de organización y puesta en marcha del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI". Tales partidas, una vez justificados los gastos por el Superintendente Tributario Municipal, serán acordados mediante el procedimiento de trasposos y/o creación de créditos presupuestarios adicionales existentes.

QUINTA: Mientras el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", no disponga de los recursos necesarios para crear y mantener su propia estructura funcional, recibirá el apoyo directo para el cumplimiento de sus funciones de la Dirección de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, o el Órgano del Control Interno de que disponga la Alcaldía, en las respectivas áreas de su competencia y con cargo al presupuesto de esas dependencias.

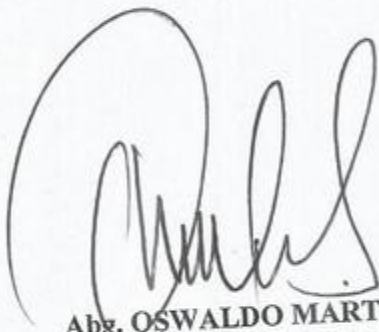
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez que el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", haya conformando su estructura, parcial o totalmente, se irán desincorporando los apoyos directos mencionados en este Artículo.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ÚNICA: Queda derogada la Ordenanza de Creación del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMATRI), sancionada por el Concejo Municipal del Municipio Maneiro, en fecha 29 de diciembre de 2005, y debidamente publicada en Gaceta Municipal 109 del 30 de diciembre de 2005.

DISPOSICIONES FINALES

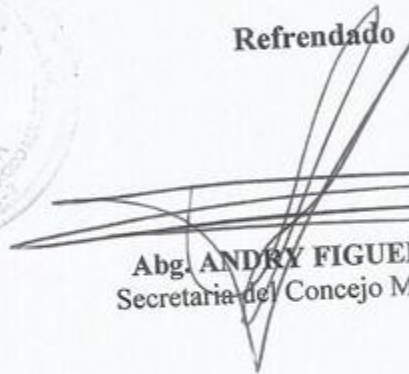
ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Municipal. Dada, firmada y sella en el Despacho del Alcalde del Municipio Manuel Placido Maneiro, en Pampatar a los a los Seis (06) días del mes de Febrero de 2018. Años 208 de la Independencia y 159 de la Federación.



Abg. OSWALDO MARTINEZ
Presidente del Concejo Municipal



Refrendado



Abg. ANDRY FIGUEROA
Secretaria del Concejo Municipal





RIF G-20000354-S

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
DESPACHO DEL ALCALDE**

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 54, numeral 4 y 88, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la Ordenanza de Creación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI"

DICTA:

REGLAMENTO PARCIAL N° 1 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CADA UNA DE LAS GERENCIAS, DIVISIONES, UNIDADES Y OFICINAS QUE COMPONEN EL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO MANEIRO, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA (SEDEMATRI) Y LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS MISMAS

**TITULO I
DEL OBJETO**

**Capítulo Único
Disposiciones Generales**

Artículo 1.- El presente reglamento regula lo relativo a la organización y funcionamiento del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta (SEDEMATRI), y determina la denominación y funciones correspondientes a la superintendencia, así como de cada una de las Gerencias, Divisiones, Unidades u Oficinas que conforman su estructura organizativa.

Artículo 2.- El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta (SEDEMATRI), es un servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, adscrito al Despacho del Alcalde del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Artículo 3.- A los fines del ejercicio de sus atribuciones, el Superintendente Tributario Municipal, podrá postular al Alcalde, los funcionarios o empleados que estime conveniente, con las facultades que este considere pertinente conferirles, de conformidad con la Ley.

Artículo 4.- El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), regulará en todo el territorio del municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la liquidación y recaudación de los tributos municipales, intereses, sanciones y otros accesorios, la aplicación de las Ordenanzas Tributarias y los procedimientos de fiscalización, verificación de deberes formales, así como aquellos previstos en el Código Orgánico Tributario, la aplicación de las normas tributarias sobre los derechos y obligaciones que de ello se deriven y las otras atribuidas a la materia.

Artículo 5.- Los actos generales del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), se clasifican en Reglamentos Internos, Manuales e Instructivos.

Los Reglamentos Internos: Son instrumentos normativos de efectos generales, dictados por la Superintendencia Municipal Tributaria, para regular todo lo relativo a la estructura organizativa y funcionamiento del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), del municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, así como la distribución de funciones y facultades.

Los Manuales: Son instrumentos administrativos que contienen en forma explícita, ordenada y sistemática, la información sobre los objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos que integran la institución; así como las instrucciones o acuerdos que el nivel normativo, considere necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. Estos manuales estarán estructurados de forma metodológica y estandarizada, y serán aprobados por el Alcalde o Alcaldesa del municipio, para organizar y regular el funcionamiento de los procedimientos administrativos de contenido tributario, principalmente. Además establecerán, tanto los detalles, como los flujogramas de los programas y procedimientos para la aplicación, ejecución y seguimiento de las normas tributarias, así como de las atribuciones específicas del personal dentro del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

Los Instructivos: Son actos dictados por la Superintendencia Municipal Tributaria, de alcance general y de obligatoria observancia por los funcionarios a quienes se destinen las instrucciones, con el objeto de formalizar procesos o procedimientos internos del Servicio. No obstante, en relación con las normas a

seguir sobre Sistemas de Control Interno y de Contabilidad, se regirá por las mismas disposiciones que al efecto establezca o conduzcan a la Dirección de Administración de la Alcaldía del municipio Manuel Placido Maneiro.

TITULO II DE LA ORGANIZACIÓN

Capítulo I Estructura organizativa del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI)

Artículo 6.- El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), del municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, está integrada las dependencias señaladas en el artículo 3º de la ordenanza que crea el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI)

Capítulo II DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 7.- Con la finalidad de proveer un mejor desempeño de las atribuciones del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta (SEDEMATRI), se crea el Consejo Directivo, el cual estará integrado por el Superintendente Municipal Tributario y los Gerentes de Línea.

Parágrafo Primero: El Alcalde o Alcaldesa, cuando lo considere pertinente, podrá asistir a las reuniones del Consejo Directivo, con derecho a voz y voto, correspondiéndole presidir la reunión, con las mismas prerrogativas del Superintendente Municipal Tributario.

Parágrafo Segundo: Formaran parte del Consejo Directivo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), el Director General de la Alcaldía, y el Síndico Procurador Municipal como miembros con derecho a voz, con la finalidad de hacer seguimiento al desarrollo de las atribuciones desconcentradas en ese órgano.

Artículo 8.- Los miembros del Consejo Directivo permanecerán en sus cargos hasta tanto sean sustituidos o removidos por el Alcalde o Alcaldesa.

Artículo 9.- El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, en el día y hora que se acuerde; y en forma extraordinaria tantas veces

como lo exija el interés del Servicio, previa convocatoria del Superintendente Municipal Tributario, quien lo presidirá.

Para la celebración de las reuniones del Consejo Directivo, las decisiones se tomarán por las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes en las mismas.

La presencia del Superintendente Municipal Tributario, es obligatoria para la validez de las decisiones del Consejo Directivo.

Artículo 10.- Las reuniones versarán sobre los puntos de la orden del día que se incluyan con la convocatoria respectiva. Se considerarán válidas las sesiones realizadas con la asistencia del Superintendente Municipal Tributario más tres (3) Gerentes de Línea, y se tendrán válidas las decisiones aprobadas con el voto de la mayoría de los miembros presentes. En aquellos casos en que el Superintendente y los Gerentes no estuvieran de acuerdo para aprobar algún punto debatido en la sesión, cada uno de ellos hará una exposición de motivos de su decisión. En caso de empate, el voto del Superintendente será doble.

Artículo 11.- El Consejo Directivo, para el desarrollo de sus funciones, designará un Secretario, fuera de su seno, quien tendrá el carácter de fedatario en las sesiones, en la votación sobre deliberaciones de asuntos planteados y en los actos y acuerdos del servicio, y será el encargado por instrucciones del Superintendente, de notificar a los miembros del consejo directivo, de forma expresa y formal, de la celebración de la sesión, indicando día, hora y los puntos a tratar, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. El Secretario tendrá voz, pero no voto.

Artículo 12.- De cada sesión del Consejo Directivo se levantará un Acta que será firmada por el Superintendente Municipal Tributario, el Secretario del Consejo Directivo, y cada uno de los miembros que hayan asistido a la sesión. En dicha Acta deberá indicarse la fecha y tipo de sesión, los asuntos tratados, las discusiones y comentarios relevantes y los acuerdos aprobados por el cuerpo.

Artículo 13.- Los miembros del Consejo Directivo, no tendrán suplentes, ni podrán hacerse representar por terceros.

Artículo 14.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:

1. Discutir y presentar para su aprobación al alcalde, los proyectos e iniciativas de los manuales descriptivos de cargos y normas, al igual que de los procedimientos que regulen el funcionamiento del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), así como sus actividades inherentes al cumplimiento de sus atribuciones.
2. Aprobar el presupuesto de gastos de funcionamiento del Servicio, conforme a las normas que regulan la materia.

3. Revisar y hacer seguimiento de la aplicación efectiva de las diferentes ordenanzas tributarias, para presentar al Alcalde, en su caso, las iniciativas legislativas que consideren pertinentes, a objeto de emprender sus actualizaciones ante el honorable Concejo Municipal del municipio Manuel Placido Maneiro.
4. Presentar al Alcalde, los informes técnicos y los actos administrativos correspondientes, para la remoción del personal del Servicio Desconcentrado.
5. Aprobar el inventario de bienes del Servicio.
6. Aprobar el informe anual de gestión del servicio, para la debida rendición de cuenta al Alcalde, por parte del Superintendente Municipal.

Capítulo III

DEL SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO MUNICIPAL

Artículo 15.- El Superintendente Tributario Municipal, será de libre nombramiento y remoción por parte del Alcalde, y deberá ser venezolano por nacimiento, mayor de 30 años de edad, profesional con cuarto nivel universitario en las áreas jurídicas, económicas y/o sociales, y le corresponderá las siguientes atribuciones.

1. Presidir el Consejo Directivo
2. Dirigir y representar la Administración Tributaria Municipal
3. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones emanadas del Despacho del Alcalde.
4. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo en las materias de su competencia.
5. Elaborar, ejecutar, supervisar y controlar el Plan Operativo Anual del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".
6. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo.
7. Firmar conjuntamente con las personas autorizadas por el Alcalde, los instrumentos necesarios para abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias.
8. Fijar la política financiera y presupuestaria del servicio.
9. Suscribir actos, contratos y negocios jurídicos previa autorización expresa del Alcalde
10. Dirigir las políticas tributarias.
11. Velar por la correcta aplicación y ejecución de los procedimientos de liquidación y recaudación tributaria.
12. Velar por la efectiva aplicación de las ordenanzas, reglamentos internos, manuales e instructivos del municipio.
13. Velar por la ejecución y el cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria y procedimental en los procedimientos de determinación tributaria en las fiscalizaciones, las verificaciones de deberes formales y las verificaciones de

- las declaraciones presentadas por los contribuyentes y responsables a fin de realizar los ajustes a las declaraciones y sus pagos.
14. Aplicar las normas relativas a la revisión de oficio de los actos administrativos conforme a las normas previstas en el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
 15. Estimar las metas de recaudación y la incidencia económica fiscal de los incentivos tributarios, contemplados en las ordenanzas respectivas.
 16. Firmar y otorgar las licencias, registros y autorizaciones que correspondan a la actividad gravada por cada tributo municipal.
 17. Elaborar el proyecto de presupuesto del Servicio Desconcentrado para la consideración y aprobación del Alcalde y del Concejo Municipal cuya decisión es vinculante.
 18. Suscribir los actos administrativos y tributarios, o delegar en los Gerentes y Jefes de divisiones, Unidades, u Oficinas que considere conveniente con afinidad a las materias delegadas.
 19. Supervisar el cumplimiento de los programas de incentivo, educación, divulgación diseñados para coordinar y controlar la inscripción y registro de los sujetos pasivos en su condición de contribuyentes o responsables.
 20. Supervisar quincenalmente los informes económicos y estadísticos de los tributos municipales a los fines de mantener actualizada la gestión, en el ámbito de su competencia.
 21. Aplicar el sistema profesional de recursos humanos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el reglamento interno que dicte el Alcalde.
 22. Resolver todos aquellos asuntos inherentes al Servicio, que sean sometidos a su estudio y consideración.
 23. Designar Asesores Externos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), los cuales formarán parte integrante del staff de la Superintendencia Municipal Tributaria y podrán cumplir funciones de fiscales auxiliares, sin que ello les invista de autoridad y competencia funcionarial.
 24. Representar en la jurisdicción al Alcalde en los actos y las oportunidades que él le señale; y,
 25. Otras que le asigne las ordenanzas, reglamentos o instrucciones del Alcalde, dentro de las materias de su competencia.

Sección Primera **De la División de Recursos Humanos**

Artículo 16.-La División de Recursos Humanos será la responsable de la gestión de los recursos humanos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), y estará adscrita al despacho del Superintendente

Municipal, dirigida por un Jefe de División, que será venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, profesional universitario con experiencia probada en el área laboral.

Artículo 17.- La División de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones:

1. Organización y planificación del personal adscrito al Servicio, en el marco de las normas constitucionales y legales que establecen el Estatuto de la Función Pública.
2. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia.
3. Ejecutar los programas de administración del sistema profesional de recursos humanos conforme al reglamento interno dictado por el Alcalde, velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de recursos humanos e instruir los expedientes necesarios en los casos que se amerite;
4. Reclutamiento y selección de recurso humano;
5. Elaborar los planes de carrera y formación profesional;
6. Ejecutar la evaluación del desempeño y control del personal.
7. Velar por el clima y satisfacción laboral.
8. Ejecutar la correcta administración del personal y velar por las relaciones laborales.
9. Coordinar y controlar el sistema de prevención de riesgo laboral.

Sección Segunda

Del Departamento de Auditoría Interna

Artículo 18.- El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), contará con una Oficina de Auditoría Interna, encargado de auditar verificar y evaluar en forma objetiva, sistemática y profesional todo lo referente a las políticas y procedimientos de determinación, fiscalización, verificación fiscal, y recaudación, principalmente.

El Auditor Interno tendrá las siguientes funciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en los procedimientos ejecutados y la obtención de la información relevante, así como promover la eficiencia de los procedimientos que se encuentren en curso e impulsar el cumplimiento de estos.
2. Recabar de los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal las providencias administrativas y demás actuaciones que conformen el expediente del contribuyente.

3. Preparar el programa de auditoria sobre las actuaciones fiscales efectuadas en el Servicio, para constatar su estricto apego a las normas legales, reglamentarias y procedimentales respectivas.
4. Revisar las sanciones de tipo pecuniario impuestas por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) y verificar su correcta liquidación.
5. Solicitar el inicio del procedimiento funcional sancionatorio a los funcionarios, que en el ejercicio de sus funciones, ocasionen daños patrimoniales al municipio, por negligencia e inobservancia de las normas, o por otras faltas a la honestidad y probidad, o por estar presuntamente incurso en delitos contra la cosa pública municipal.
6. Denunciar la conducta antijurídica de los funcionarios del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), que incurran en actos de corrupción contra el fisco municipal.
7. Rendir informe de forma exclusiva al Superintendente Municipal Tributario.
8. Actuar conforme al marco normativo dictado por las leyes que regulan la materia, así como los demás actos normativos emanados de la Contraloría General de la República y de la Contraloría del municipio Maneiro, y demás órganos de control fiscal,

Artículo 19.- El Auditor interno será designado de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Control Fiscal y del Reglamento de Concursos Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales y los titulares de las unidades de Auditoria Interna de los Órganos del Poder Público Nacional Estatal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en las mismas.

Sección Tercera

Departamento de Computación y Desarrollo de Sistemas e Informática

Artículo 20.- El Departamento de Computación y Desarrollo de Sistemas e Informática, estará dirigido por un profesional del área, que será designado por el Alcalde, y tendrá las siguientes funciones:

Artículo 21. - Corresponde al Departamento de Computación y Desarrollo de Sistemas e Informática:

1. Formular, desarrollar y administrar políticas orientadas al establecimiento del gobierno electrónico y al máximo aprovechamiento de los sistemas y la tecnología de información y comunicación, como herramienta de apoyo a los procesos y procedimientos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

Parágrafo único: Todos los cargos a que hacen referencia las subsecciones: Primera; Segunda; y Tercera de este Capítulo, son de confianza y en consecuencia, de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Manuel Placido Maneiro.

Capítulo III DEL GERENTE GENERAL

Artículo 22.- La Gerencia General es el órgano operativo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), y estará a cargo de un Gerente General de libre nombramiento y remoción del Alcalde. El Gerente General deberá ser venezolano por nacimiento, mayor de veintiún años (21) de edad, abogado, y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Parágrafo Único: El Gerente General suplirá las ausencias temporales del Superintendente, a los efectos operativos; y será investido, a los fines legales, como su suplente, mediante la designación formal y temporal por parte del Alcalde.

Artículo 23.- Constituyen atribuciones del Gerente General:

1. Elaborar los programas, proyectos o trabajos destinados a cumplir los objetivos del instituto.
2. Elaborar, ejecutar, supervisar y controlar el Plan Operativo Anual de su área, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Superintendencia del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".
3. Ejecutar por orden del Superintendente, la gestión diaria del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.
4. Ordenar las adquisiciones y los pagos en ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).
5. Elaborar y presentar al consejo directivo las normas y el procedimiento para el funcionamiento óptimo del instituto.
6. Elaborar los informes que le sean solicitados por el Superintendente.
7. Remitir los documentos que le sean solicitados en forma simple o certificada, por parte del Superintendente o el Alcalde.
8. Tramitar las rectificaciones y traslado de partidas del presupuesto del instituto.
9. Preparar la correspondencia, copias de documentos y minutas de la agenda a tratar en las reuniones de la Junta Directiva.
10. Programar bajo las órdenes de la Superintendencia, las reuniones del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.
11. Entregar en las oficinas, previa autorización de la Superintendencia, las resoluciones y demás actos administrativos de efectos particulares, emanados

de la Alcaldía, o del mismo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.

12. Hacer seguimiento permanente a las decisiones emanadas de consejo directivo y del Superintendente del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria, para su debido cumplimiento.
13. Recibir, despachar, y hacer seguimiento a la correspondencia y solicitudes provenientes de los órganos públicos e instituciones privadas.
14. Ejercer la supervisión administrativa de las oficinas o dependencias del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria
15. Recibir los puntos de cuentas que presenten los jefes de las oficinas para ser sometidos a la consideración del Superintendente.
16. Coordinar conjuntamente con el jefe de la División de Servicios Jurídicos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), la ejecución de los actos administrativos que implique la relación con otras unidades operativas del servicio, de la Alcaldía o de órganos e instituciones externas.
17. Coordinar, dirigir y evaluar los procedimientos de cobro ejecutivo de los tributos y accesorios, con la asesoría del staff jurídico del servicio, en todo aquello que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
18. Suscribir conjuntamente con el Jefe de la Oficina de Sumario Administrativo la resolución que culmina el sumario administrativo en los términos previstos en el artículo 201 del Código Orgánico Tributario.

Sección Primera **De la División de Servicios Jurídicos**

Artículo 24.- Corresponde a la División de Servicios Jurídicos, en coordinación con la Gerencia General:

1. Coordinar el Staff Jurídico del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).
2. Asesorar jurídicamente al Superintendente Municipal Tributario, así como al Consejo Directivo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), cuando así lo requieran.
3. Elaborar o supervisar la redacción y composición de los modelos de las providencias administrativas y actas de requerimiento, de recepción, constancias y resoluciones de imposición de sanciones en los procedimientos de fiscalización y verificación fiscal de deberes formales.
4. Dictaminar, desde el punto de visto jurídico, la planificación fiscal.

5. Asistir al superintendente, cuando en razón del ejercicio de sus funciones, deba concurrir ante los tribunales de justicia.
6. Emitir opinión sobre los proyectos de reglamentos internos, estatutos de personal, manuales, instructivos o cualquier instrumento jurídico que se estime dictar en el seno del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria.
7. Las demás atribuciones que le sean asignadas por el Superintendente.

Artículo 25.- La División de Servicios Jurídicos estará a cargo de un Jefe, que deberá ser abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, de nacionalidad venezolana, con experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión en la Administración Pública, con postgrado en el área, y no estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política, y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Asesorar y orientar jurídicamente al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.
2. Preparar los dictámenes jurídicos que le solicite la Superintendencia, la Gerencia General o las Gerencias de Línea.
3. Evacuar las consultas planteadas por las unidades que componen el servicio, cuando surjan dudas o se requieran aclaratorias sobre asuntos específicos de aplicación de las leyes, reglamentos y procedimientos.
4. Coordinar con las unidades operativas de recaudación y fiscalización, la revisión y conformidad de aquellos actos administrativos de efectos determinativos y sancionatorios, que así lo ameriten.
5. Revisar las ordenanzas, leyes, reglamentos, decretos y resoluciones con la finalidad de realizar la interpretación y seguimiento a los mismos y evaluar el impacto de sus contenidos en las operaciones del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.
6. Preparar los actos administrativos para la adopción de las medidas cautelares señaladas en el artículo 303 del Código Orgánico Tributario.
7. Las demás que le sean designadas por la Superintendencia.

Sección Segunda

De la División de Recursos Administrativos

Artículo 26.- La División de Recursos Administrativos, formará parte del staff jurídico del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria (SEDEMATRI), y estará a cargo de un Jefe, de profesión Abogado con no menos de diez (10) años de experiencia profesional en el ejercicio del derecho administrativo o tributario, o en todo caso, con cinco años de experiencia en el área, dentro de la Administración Tributaria, y tendrá las siguientes funciones:

1. Conocer y tramitar los recursos administrativos previstos en el código orgánico tributario, ejercidos por los contribuyentes y usuarios del servicio.
2. Conocer y tramitar las solicitudes de prescripción conforme a lo previsto en el código orgánico tributario, ejercidos por los contribuyentes y usuarios del servicio.
3. Coadyuvar con la División de Servicios Jurídicos y la División de Sumario Administrativo en la resolución de los asuntos que estos requieran.
4. Asesorar a la División de Servicios Jurídicos, cuando la Superintendencia Municipal Tributaria y las Gerencias de Línea, así lo requieran para la emisión de dictámenes jurídicos.
5. Coadyuvar con la División de Servicios Jurídicos, en las solicitudes o requerimientos de la Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, y sus divisiones, en la planificación estratégica de los procedimientos de fiscalización y verificación de deberes formales, en cuanto a la argumentación y fundamentación jurídica se refiere.

Sección Tercera

De la División de Sumario Administrativo

Artículo 27.- La División de Sumario Administrativo, formará parte del staff jurídico del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), y estará a cargo de un Jefe, de profesión Abogado con no menos de diez (10) años de experiencia profesional en el ejercicio del derecho tributario o administrativo, o en todo caso, con cinco (5) años de experiencia en el área, dentro de la Administración Tributaria.

Artículo 28.- El Jefe de la División de Sumario Administrativo, tendrá la función de conocer; investigar, establecer y calificar los hechos que constituyan incumplimiento de las obligaciones y deberes materiales por parte de los contribuyentes, así como determinar las sanciones a que hubiere lugar si los hechos investigados constituyesen efectivamente alguno de los ilícitos configurados en la ordenanzas tributarias del municipio Maneiro, y/o los previstos en el Código Orgánico Tributario.

Artículo 29.- Son funciones del Jefe de la División de Sumario Administrativo:

1. Dirigir, planificar, supervisar, controlar, evaluar y coordinar las gestiones relacionadas con su área de trabajo.
2. Instruir, tramitar, sustanciar, y culminar el Sumario Administrativo, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.
3. Promover y evacuar las pruebas que considere pertinentes.

4. Imponer las sanciones a que haya lugar, con apego irrestricto a lo expresamente establecido en el Código Orgánico Tributario
5. Preparar los actos administrativos para la aplicación de las medidas administrativas aseguradoras necesarias conforme lo establecido en el Código Orgánico Tributario, para evitar que desaparezcan los documentos y elementos que constituyen prueba del ilícito, sin que dichas medidas impidan el desenvolvimiento de las actividades del contribuyente.
6. Suscribir la resolución que culmina el sumario administrativo en los términos previstos en el artículo 201 del Código Orgánico Tributario.
7. Coordinar con la División de Liquidación, la emisión de las planillas por multas, recargos e intereses moratorios, sin perjuicio de las diferencias que resulten al efectuarse el pago del tributo, o cantidad a cuenta de tributos omitidos.
8. Las demás que establezca el Superintendente.

Parágrafo único: Todos los cargos a que hacen referencia las subsecciones: Primera; Segunda; y Tercera de este Capítulo, son de confianza y en consecuencia, de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Manuel Placido Maneiro.

Capítulo IV **DEL GERENTE DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE** **Y DIVULGACIÓN TRIBUTARIA**

Artículo 30.- El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), contará con un Gerente de Asistencia al Contribuyente y Divulgación Tributaria, y tendrá como función principal, diseñar y utilizar diferentes estrategias para combatir no solo el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sino también para transformar la institucionalidad y visión del contribuyente como principal aliado del desarrollo del municipio, a través de planes y/o mecanismos de educación, difusión, asistencia al contribuyente, fiscalización y modernización institucional, dirigidos a minimizar los niveles de incumplimiento.

Artículo 31.- El cargo de Gerente de Asistencia al Contribuyente y Divulgación Tributaria, es de confianza y de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Manuel Placido Maneiro, deberá ser venezolano, mayor de edad, con capacidad gerencial y comunicacional probada, y tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar con la oficina de prensa de la Alcaldía del municipio Manuel Placido Maneiro, las estrategias comunicacionales que resalten las actividades del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria.
2. Elaborar, ejecutar, supervisar y controlar el Plan Operativo Anual de su área, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Superintendencia del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".

3. Crear las cuentas de redes sociales del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria, y hacer seguimiento de las mismas.
4. Diseñar los planes estratégicos de concientización ciudadana, que proporcionen al municipio los recursos necesarios por vía del cumplimiento voluntario.
5. Establecer los lineamientos, estrategias, programas y planes, que permitan, mediante las funciones de recaudación, fiscalización y verificación fiscal, el cumplimiento voluntario de los ciudadanos, que construya la cultura tributaria en el municipio.
6. Realizar planes especiales de divulgación tributaria cuando surjan nuevas normas o procedimientos de contenido tributario.
7. Asistir y orientar al contribuyente o responsable en las oficinas donde preste su servicio de taquilla o atención directa.
8. Levantar en cada unidad operativa, las necesidades de capacitación del personal.
9. Establecer el Programa Operativo Anual de Formación Permanente en materias técnicas y específicas de cada área operativa del servicio, y gestionar con la Dirección de Educación de la Alcaldía, la implantación de las actividades de capacitación correspondientes.
10. Promover cursos de formación especializada, en programación neurolingüística, inteligencia emocional, oratoria y manejo de conflictos y negociación, atención al público, así como de relaciones humanas, a todo el personal del servicio.
11. Presentar al Superintendente, los convenios interinstitucionales con instituciones dentro y fuera del municipio, que faciliten la gestión de divulgación tributaria de la normativa del municipio Manuel Plácido Manero.
12. Presentar al Superintendente, los convenios interinstitucionales con las universidades e instituciones de educación superior, para la ejecución del Programa de Servicio Comunitario Universitario del Proyecto Cultura Tributaria Manero.
13. Diseñar y ejecutar, con el apoyo de todas las unidades operativas del servicio, el cronograma de actividades del Programa de Servicio Comunitario Universitario del Proyecto Cultura Tributaria Manero.
14. Atender confidencialmente, las denuncias interpuestas por los ciudadanos, usuarios, contribuyentes y responsables, en contra de los funcionarios del servicio, de contribuyentes o de situaciones irregulares dentro del municipio; y canalizarlas a través de la Superintendencia.
15. Recibir a productores de eventos para asesorarlos acerca del desarrollo de los mismos y entregar instructivos para optar al permiso del espectáculo público.

16. Aprobar el otorgamiento de la autorización para el desarrollo del espectáculo público, previa verificación del cumplimiento de los deberes formales y materiales, especialmente el correspondiente al pago del impuesto de espectáculos públicos y la autorización eventual del expendio de bebidas y especies alcohólicas, previa conformidad de la Gerencia de Recaudación
17. Las demás que establezca el Superintendente.

Capítulo V

DEL GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DEBERES FORMALES

Artículo 32.- La Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), estará a cargo de un Gerente de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, bajo supervisión exclusiva del Superintendente Tributario Municipal y ejecutará las funciones establecidas en este reglamento.

Artículo 33.- El cargo de Gerente de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, es de confianza, y de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Manuel Placido Maneiro. Deberá ser venezolano, mayor de edad, abogado, economista, licenciado en administración, o contaduría pública, con no menos de cinco (5) años de experiencia comprobable en el área, y tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar la planificación de los procedimientos de determinación, fiscalización y verificación de deberes formales con las respectivas divisiones.
2. Elaborar, ejecutar, supervisar y controlar el Plan Operativo Anual de su área, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Superintendencia del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".
3. Coordinar con el Servicio Jurídico, la elaboración, redacción y composición de los modelos de las providencias administrativas y actas de requerimiento, de recepción, constancias y resoluciones de imposición de sanciones en los procedimientos de fiscalización y verificación de deberes formales; así como todas aquellas que constituyan elementos integradores de los procedimientos previstos en el Código Orgánico Tributario.
4. Ejercer, coordinar, planificar, supervisar, controlar y velar por el fiel cumplimiento y aplicación de los procedimientos de Fiscalización y Determinación, establecidos en el Capítulo III, Sección Sexta del Código Orgánico Tributario.
5. Determinar los tributos y sus accesorios de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario. Autorizar a los funcionarios competentes a

realizar las actuaciones señaladas en los artículos 182 y 187 del Código Orgánico Tributario y el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

6. Suscribir las providencias administrativas relativas a los procedimientos de verificación de deberes formales y fiscalización, conjuntamente con los jefes de las divisiones respectivas.
7. Gestionar con las Divisiones de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, la entrega de las providencias administrativas debidamente selladas y firmadas por estos, para ser notificadas a los contribuyentes.
8. Suscribir conjuntamente con los Jefes de la Divisiones de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales la resolución de imposición de sanción por incumplimiento de deberes formales, de conformidad con lo previsto en el artículo 183 del Código Orgánico Tributario.
9. Suscribir conjuntamente con el Jefe de la División de Fiscalización el Acta de Reparación que pone fin al procedimiento de fiscalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Tributario.
10. Suscribir conjuntamente con el Jefe de la División de Fiscalización la resolución de aceptación total o parcial del reparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Tributario.
11. Supervisar, conjuntamente con los Jefes de Divisiones, los trabajos de campo realizados por los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal.
12. Coordinar con el Departamento de Computación y Desarrollo de Sistemas e informática, la actualización constante de la base de datos de los contribuyentes.
13. Llevar el control de la base de datos de los contribuyentes y/o responsables, que permita la planificación de los procedimientos de Determinación, Fiscalización y Verificación de Deberes Formales.
14. Requerir de la Gerencia de Recaudación y Administración, reportes de morosidad, ilegalidad, carencia de licencias, registros, autorizaciones y declaraciones.
15. Gestionar las denuncias interpuestas por los ciudadanos, usuarios, contribuyentes y responsables, en contra de los funcionarios del servicio, de contribuyentes o de situaciones irregulares dentro del municipio; remitidas por la Superintendencia, y rendir cuenta de sus resultados según el manual de procedimientos, o en su caso, de la respectiva instrucción.
16. Ordenar a la División de Fiscalización, mediante oficio motivado, la aplicación del procedimiento de fiscalización, con el sistema de determinación tributaria bajo base presuntiva, cuando así se requiera.
17. Presentar al Superintendente, en formato digital, el informe semanal detallado de las actuaciones fiscales asignadas, en curso y culminadas, por

parte de los funcionarios Fiscales de la Hacienda Pública Municipal de las divisiones bajo su cargo.

18. Procesar ante la Gerencia General, las denuncias que los jefes de las divisiones bajo su cargo, formalicen en contra de los funcionarios actuantes en los diferentes procedimientos señalados en este Reglamento.
19. Las demás que establezca el Superintendente.

Sección Primera **De la División de Fiscalización**

Artículo 34.- La División de Fiscalización estará a cargo de un Jefe (a), que deberá ser Licenciado (a) en Administración o Contador (a) Público, debidamente colegiado (a), de nacionalidad venezolana, con experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión y no debe estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política, y tendrá las siguientes atribuciones:

20. Seleccionar y planificar las actividades, con los funcionarios actuantes en los diferentes procedimientos de Determinación Tributaria y Fiscalización.
21. Constatar la formalidad de las providencias y actas de los procedimientos de Determinación Tributaria y Fiscalización.
22. Gestionar la planificación preparatoria de las auditorías, en los expedientes de los contribuyentes y/o responsables que serán sujetos de procedimientos de Determinación y Fiscalización.
23. Suscribir las providencias administrativas relativas al procedimiento de fiscalización, conjuntamente con el Gerente de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales.
24. Suscribir la resolución de imposición de sanción por incumplimiento de deberes formales, de conformidad con lo previsto en el artículo 183 del Código Orgánico Tributario.
25. Suscribir el Acta de Reparación que pone fin al procedimiento de fiscalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Tributario.
26. Suscribir la resolución de aceptación total o parcial del reparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Tributario.
27. Instruir y sustanciar los expedientes, así como elaborar las actas, actos e informes fiscales que surjan como consecuencia de las fiscalizaciones e imponer las sanciones a que haya lugar conforme a la normativa legal vigente.
28. Presentar semanalmente al Gerente de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, un informe en formato digital, acerca del estado en que se encuentren los procedimientos de Determinación Tributaria y Fiscalización iniciados, en curso y terminados.

29. Supervisar los procedimientos de Determinación Tributaria y Fiscalización que se encuentren en ejecución, por parte de los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal.

30. Suscribir las actuaciones que le sean autorizadas por la Superintendencia Tributaria Municipal.

31. Gestionar mediante oficio motivado, la amonestación o remoción de los funcionarios actuantes en los procedimientos de Determinación Tributaria y Fiscalización, que incurran en faltas e ilícitos a las normas legales, reglamentarias o procedimentales.

32. Ejercer, coordinar, planificar, supervisar, controlar y velar por el fiel cumplimiento y aplicación de los procedimientos de Fiscalización y Determinación, establecidos en el Capítulo III, Sección Sexta del Código Orgánico Tributario.

33. Determinar los tributos y sus accesorios de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

34. Autorizar a los funcionarios competentes a realizar las actuaciones señaladas en los artículos 182 y 187 del Código Orgánico Tributario y el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

35. Supervisar durante el desarrollo de los espectáculos públicos, la venta de las entradas, en coordinación con la Gerencia de Recaudación, para conciliar las entradas efectivamente vendidas con el tributo anticipado y el efectivamente recaudado.

36. Autorizar a fiscales, a colocar y retirar calcomanías en los locales que incurran en morosidad y/o clausura temporal.

37. Aquellas que mediante instrucciones expresas de la Superintendencia Tributaria Municipal, le fueran atribuidas.

Sección Segunda

De la División de Verificación de Deberes Formales

Artículo 35.- La División de Verificación de Deberes Formales, estará a cargo de un Jefe, que deberá ser abogado, licenciado (a) en administración o contaduría pública, debidamente colegiado, de nacionalidad venezolana, con experiencia mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión y no debe estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política, y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Seleccionar y planificar las actividades a ejecutarse, con los funcionarios actuantes en los diferentes procedimientos de Verificación de Deberes Formales.
2. Constar la formalidad de las providencias y actas de los procedimientos de Verificación de Deberes Formales.

3. Gestionar la planificación preparatoria en los expedientes de los contribuyentes y/o responsables que serán sujetos de procedimientos de Verificación de Deberes Formales.
4. Preparar y suscribir las providencias administrativas relativas al procedimiento de verificación de deberes formales, conjuntamente con el gerente de fiscalización y verificación de deberes formales.
5. Suscribir la resolución de imposición de sanción por incumplimiento de deberes formales, de conformidad con lo previsto en el artículo 183 del Código Orgánico Tributario.
6. Instruir y sustanciar los expedientes, así como elaborar las actas, actos e informes fiscales que surjan como consecuencia de los procedimientos de verificación de deberes formales e imponer las sanciones a que haya lugar conforme a la normativa legal vigente.
7. Supervisar el trabajo de los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal que realicen procedimientos de Verificación de Deberes Formales.
8. Presentar semanalmente al Gerente de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, un informe en formato digital, acerca del estado en que se encuentren los procedimientos de Verificación de Deberes Formales iniciados, en curso y terminados.
9. Supervisar los procedimientos de Verificación de Deberes Formales que se encuentren en ejecución, por parte de los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal.
10. Suscribir las actuaciones que le sean autorizadas por la Superintendencia Tributaria Municipal.
11. Gestionar mediante oficio motivado, la amonestación o remoción de los funcionarios actuantes en los procedimientos de Verificación de Deberes Formales, que incurran en faltas e ilícitos a las normas legales, reglamentarias o procedimentales.
11. Ejercer, coordinar, planificar, supervisar, controlar y velar por el fiel cumplimiento y aplicación del procedimiento de Verificación, establecidos en el Capítulo III, Sección Quinta del Código Orgánico Tributario. Determinar los tributos y sus accesorios de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
12. Autorizar a los funcionarios competentes a realizar las actuaciones señaladas en los artículos 182 del Código Orgánico Tributario y el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
13. Aquellas que mediante instrucciones expresas de la Superintendencia Tributaria Municipal, le fueran atribuidas.

Capítulo VI DEL GERENTE DE RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 36.- El cargo de Gerente de Recaudación y Administración, es de confianza y de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Manuel Placido Maneiro. Rendirá cuenta solo ante la Superintendencia Tributaria Municipal y deberá ser venezolano, mayor de edad, profesional universitario en el área de Administración, Contaduría o Economía, e inscrito en el colegio respectivo. Deberá tener un mínimo de cinco (05) años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no estar sujeto o sujeta a interdicción o inhabilitación política, y tendrá las siguientes funciones:

1. Dirigir, planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la gestión de la Gerencia e impartir las instrucciones para la ejecución de las funciones correspondientes.
2. Elaborar, ejecutar, supervisar y controlar el Plan Operativo Anual de su área, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Superintendencia del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI"; y gestionar con las otras unidades del servicio, las actividades que demanden la coordinación de acciones normativas y operativas.
3. Formular los requerimientos especiales que se hagan ante el departamento de computación y desarrollo de sistemas e informática, para obtener la información relacionada con la situación fiscal de los contribuyentes a nivel municipal.
4. Diseñar el plan de transición de la plataforma tecnológica actual del manejo de las declaraciones tributarias municipales gestionadas por la empresa Servicios de Gestión Comercial, C.A. (SEGECOM), y que deberá asumir el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta a partir del 1º de enero de 2019.
5. Velar por la debida recaudación de los tributos municipales y sus accesorios, vigentes en el municipio Manuel Placido Maneiro.
6. Coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de cobro administrativo mediante el pago voluntario o coactivo de los tributos y accesorios, con la asesoría del staff jurídico del servicio, en todo aquello que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
7. Supervisar y controlar los convenios celebrados con otros organismos, para la recaudación de los tributos.

8. Coordinar, procesar y controlar la información y datos referentes a la recaudación tributaria y derechos pendientes de pago, bajo el control de la empresa Servicio de Gestión Comercial, C.A. (SEGECOM).
9. Establecer el sistema de contabilidad fiscal en el servicio, para coordinar, supervisar y controlar la obtención y el manejo de la "Cuenta del contribuyente" y la elaboración de la información financiera sobre los derechos causados, liquidados, recaudados y pendientes de pago.
10. Preparar los estados de valores y financieros de los tributos y accesorios bajo la administración del servicio.
11. Diseñar, coordinar, y controlar, el proceso de inscripción en el registro de información de contribuyentes en los distintos tributos del municipio.
12. Orientar y velar por la ejecución de las labores de digitación, procesamiento y control de la información tributaria, de los tributos causados, liquidados, recaudados y derechos pendientes de pago.
13. Verificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, a los fines de realizar los ajustes a que hubiere lugar mediante la emisión de las resoluciones pertinentes.
14. Verificar el cumplimiento de los deberes formales y los deberes de los agentes de retención y percepción, calcular los intereses moratorios e imponer las sanciones a que hubiere lugar, siempre que tal verificación se efectúe exclusivamente en la sede de la Administración Tributaria, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
15. Tramitar, revisar, comprobar, sustanciar, verificar, conocer y decidir solicitudes de las compensaciones y cesiones de créditos de los distintos tributos;
16. Tramitar, revisar, comprobar, sustanciar, verificar, conocer y decidir las solicitudes de repetición de pagos de los distintos tributos;
17. Revisar los expedientes de cada contribuyente que solicite la expedición o renovación de las licencias o autorizaciones para ejercer las actividades económicas y/o expendio de bebidas y especies alcohólicas, y dar su conformidad al respecto.
18. Gestionar la recepción de solicitudes de sellado de entradas para la venta a los espectáculos públicos dentro del municipio.
19. Gestionar la recaudación del tributo pagado por anticipado y tramitar la entrega de las entradas selladas a los productores de eventos y espectáculos públicos.
20. Gestionar y tramitar el permiso de espectáculos públicos, conjuntamente con la autorización de expendio eventual de bebidas y especies alcohólicas.
21. Supervisar durante el desarrollo de los espectáculos públicos, la venta de las entradas, en coordinación con la Gerencia de Fiscalización y Verificación de

Deberes Formales, para conciliar las entradas efectivamente vendidas con el tributo anticipado y el efectivamente recaudado.

22. Formar los expedientes de cada evento o espectáculo público.

23. Las demás que le asigne el Superintendente Municipal.

Artículo 37.- Adicionalmente, el Gerente de Recaudación y Administración, cumplirá las siguientes asignaciones:

1. Coordinar la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria para el ejercicio fiscal siguiente de conformidad con las normas y principios que rigen la materia presupuestaria y someterlo a la aprobación del Superintendente Tributario Municipal.
2. Programar y controlar el presupuesto asignado al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.

Sección Primera De la División de Liquidación

Artículo 38.- La División de Liquidación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), estará bajo la dirección de un Jefe de División, el cargo es de confianza y de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Maneiro. Rendirá cuenta al Gerente de Recaudación y Administración, así como a los jefes de división y Staff Jurídico.

Artículo 39.- El Jefe de la División de Liquidación, deberá ser venezolano, mayor de edad, profesional universitario en el área de Administración, Contaduría o Economía, e inscrito en el colegio respectivo. Deberá tener un mínimo de cinco (05) años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no estar sujeto o sujeta a interdicción o inhabilitación política, y ejecutará las siguientes funciones:

1. Elaborar las liquidaciones por concepto de tributos y accesorios determinados producto de los procedimientos de fiscalización y verificación de deberes formales.
2. Rendir cuenta de su gestión al Gerente de Recaudación.
3. Las demás que le asigne el Superintendente Municipal y/o el Gerente de Recaudación, así como aquellas atribuciones y facultades que estén establecidas en el Código Orgánico Tributario, las ordenanzas, reglamentos, y esta Providencia Administrativa.

TÍTULO III DEL PERSONAL Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI)

Capítulo I
Del personal del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración
Tributaria (SEDEMATRI)

Sección Primera
Del Personal de Alto Nivel y de Confianza

Artículo 40.- Son cargos de alto nivel, de confianza y de libre nombramiento y remoción del **Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI)**: El Superintendente Municipal Tributario, el Gerente General, el Gerente de Asistencia al Contribuyente y Divulgación Tributaria, el Gerente de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, el Gerente de Recaudación y Administración, al igual que los Jefes de Divisiones, Departamentos y Oficinas, y aquellos que el Alcalde del Municipio Manuel Placido Maneiro, considere necesario para el desarrollo de las funciones y responsabilidades del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

Artículo 41.- La División de Servicios Jurídicos, la División de Recursos Administrativos, y la División de Sumario Administrativo, conformarán el staff jurídico del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) y estarán bajo la coordinación de la Gerencia General.

Artículo 42.- La Gerencia General, la Gerencia de Asistencia al Contribuyente y Divulgación Tributaria, la Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales y la Gerencia de Recaudación y Administración, se encargarán de la planificación, coordinación y supervisión de las áreas de trabajo pertenecientes a dichas oficinas, mediante el ejercicio de las atribuciones establecidas en el presente Reglamento y demás normas y darán cuenta a Superintendente Municipal Tributario.

Sección Segunda
Del Personal de Carrera

Artículo 43.- Son funcionarios de carrera, el personal que ingresa por concurso público, de conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Artículo 44.- El personal profesional y técnico de la Institución debe contar con el perfil de competencias exigido en el Manual Descriptivo de clases de cargos del personal de carrera de la Alcaldía del Municipio Manuel Placido Maneiro, y la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Sección Tercera
De los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal

Artículo 45.- El personal designado para cumplir funciones de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, es de libre nombramiento y remoción del Alcalde del municipio Manuel Placido Maneiro, se considerarán competentes para la ejecución y aplicación de los Procedimientos de Fiscalización, Determinación y Verificación de Deberes Formales, previstos en las ordenanzas del municipio Maneiro y el Código Orgánico Tributario. Estarán adscritos al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), debiendo reportar de manera inmediata a las Divisiones adscritas a la Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales.

Parágrafo Primero: Los Funcionarios con competencia en materia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, deberán poseer título universitario, en carreras afines a sus labores.

Parágrafo Segundo: Los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal, estarán sujetos a la evaluación de resultados de sus respectivos desempeños. La División de Recursos Humanos y el Departamento de Auditoría Interna, serán los encargados de establecer los criterios de evaluación y seguimiento, así como de su aplicación.

Del Personal Obrero

Artículo 46.- El personal obrero se regirá por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras y su Reglamento, y cualquier otra norma que le sea aplicable, y cumplirán los deberes y obligaciones de las actividades asignadas por su supervisor inmediato.

Capítulo II

Del Funcionamiento

Artículo 47.- El modelo organizativo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), se basa en la conformación de equipos de trabajo flexibles y dinámicos, adaptados a las necesidades y demandas que tiene como órgano desconcentrado, con el fin de evitar la burocracia, rigidez, obsolescencia e ineficiencia de su estructura.

Artículo 48.- El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) deberá contar con el personal necesario y adecuado para el normal desarrollo de sus actividades, verificando que exista una relación lógica entre el número de su personal dedicado al área de apoyo, con el del personal dedicado al área profesional y técnica de la institución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta tanto no se disponga de la disponibilidad presupuestaria, los Fiscales de la Hacienda Pública Municipal, a solicitud de la Gerencia General, participarán en la organización y coordinación de las divisiones que conforman la estructura organizativa del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", sin que ello les atribuya facultades para suscribir actos administrativos de ningún efecto.

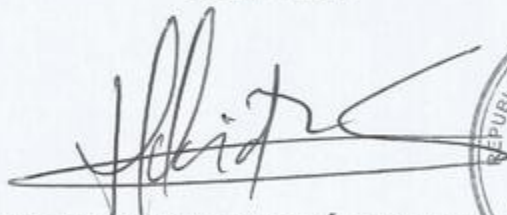
DISPOSICIONES FINALES

Primera: Los funcionarios que sean de carrera al momento de su incorporación al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", que ejecuten labores de fiscalización y verificación mantendrán su condición de tales.

Segunda: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta. Años 208 de la Independencia y 159 de la Federación.

Comuníquese y Publíquese.

CÚMPLASE



MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017
Gaceta Municipal N° 778

